

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Phần I Thông Tin Về Tài Sản

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 517, tờ bản đồ số 28 (Thửa cũ 84. Theo tài liệu năm 2005) tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Đặc điểm tài sản đấu giá: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 712759, sổ vào sổ GCN: H00068 do UBND Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2008, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Liên ngày 17/12/2014:

- Thửa đất số: **517** Tờ bản đồ số: **28** (Thửa cũ 84. Theo tài liệu năm 2005)
- Địa chỉ thửa đất: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức)
- Diện tích: 78,7 m² (bằng chữ: Bảy mươi tám phẩy bảy mét vuông)
- Hình thức sử dụng:
 - + Sử dụng riêng: 78,7 m²
 - + Sử dụng chung: 00 m²
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Ghi chú: Vị trí đất thuộc đất ở hiện hữu cải tạo xây chen và giao thông theo QHCT TL 1/2000 Khu dân cư phía Đông Quốc Lộ 13 Phường Hiệp Bình Phước được duyệt theo Quyết định số 2129/2008/QĐ.UBND ngày 24/10/2008 của UBND quận Thủ Đức.

Hiện trạng tài sản: Trên đất có phát sinh công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ: 3 tầng, diện tích xây dựng tầng một: 68,80 m², tổng diện tích sàn xây dựng: 181,56 m². Công trình xây dựng chưa được hoàn công và chưa được công nhận trên Giấy chứng nhận.

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem hiện trạng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Diện tích thửa đất được đấu giá theo thông tin tại trên giấy chứng nhận, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên, tự xác định ranh mốc thửa đất. Trong trường hợp diện tích đất thực tế có thay đổi tăng/giảm thì người trúng đấu giá chịu trách nhiệm với diện tích thực tế đó và liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được ghi nhận diện tích theo thực tế. Đồng thời tự liên hệ cơ quan nhà nước để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng đất và tự chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan (chi phí đo vẽ, sang tên..) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.



2. **Giá khởi điểm: 4.545.775.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*). Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí sang tên công chứng và các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định pháp luật. Các loại thuế, chi phí này do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. **Tên địa chỉ của Người có tài sản đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:**

3.1. Người có tài sản đấu giá: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN**

3.2. Địa chỉ: số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

3.3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: **CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP**

3.4. Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

4. **Nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý đối với tài sản đấu giá:**

4.1. Nơi có tài sản đấu giá thửa đất số 517, tờ bản đồ số 28 (Thửa cũ 84. Theo tài liệu năm 2005) tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. **Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:**

- Hợp đồng cho vay số 016/22/HĐCV-9313 ngày 29/06/2022 giữa Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn và ông Nguyễn Đức Liên, bà Lê Thị Kim Hương;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 016/22/HĐCV-9313 ngày 29/06/2022 giữa Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Sài Gòn và ông Nguyễn Đức Liên, bà Lê Thị Kim Hương;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 712759, sổ vào sổ GCN: H00068 do UBND Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2008, cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Liên ngày 17/12/2014;

- Biên bản bàn giao tài sản thế chấp ngày 19/09/2024;

- Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 6538/2024/TB-BĐH.NCB ngày 30/09/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;

- Quyết định bán đấu giá tài sản bảo đảm số 7445/2024/QĐ-BĐH.NCB.1 ngày 06/11/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân;

Và các pháp lý liên quan tới tài sản đấu giá khác (nếu có).

5. **Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:**

5.1. Thời gian xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/02/2025.

5.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: thửa đất số 517, tờ bản đồ số 28 (Thửa cũ 84. Theo tài liệu năm 2005) tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh.

6. **Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**

6.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/02/2025.

6.2. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: **400.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng*)/ 01 bộ hồ sơ.

6.3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp, Địa chỉ: Số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

6.4. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

6.5. Cách thức đăng ký tham gia: Nộp trực tiếp tại địa điểm đăng ký tham gia đấu giá.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Tiền đặt trước (15% giá khởi điểm): **681.866.250 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi một triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm năm mươi đồng).

7.2. Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/02/2025.

7.3. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng phương thức chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất của Công ty Đầu Giá hợp danh Minh Pháp trong thời hạn nộp tiền đặt trước, thông tin chi tiết như sau :

Chủ tài khoản : Công ty đầu giá hợp danh Minh Pháp

Số tài khoản : 1000 0935 4853

Mở tại : NCB – CN Sài Gòn

Nội dung : « Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá » nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản QSDĐ tại Thửa 517, TĐĐ 28, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

8.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 04/03/2025.

8.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Bước giá: Tối thiểu **10.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười triệu đồng)/lần.

Phần II

Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

1.1. Đối tượng tham gia đấu giá tài sản: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, có đủ khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá tài sản, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

1.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

1.3. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá

2. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

2.1. Cá nhân, tổ chức liên hệ tại: Trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Minh Pháp – Số 151 Trần Huy liệu, phường 8, quận Phú Nhuận để mua hồ sơ và đăng ký. Đồng thời yêu cầu

cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tài sản và quy định về đấu giá tài sản trong trường hợp thấy cần thiết.

2.2. Người đăng ký tham gia đấu giá điền các thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, nộp đủ các hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại mục 6, mục 7 phần I Quy chế này.

2.3. Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước phải đóng trong thời hạn theo quy định nêu tại mục 6, mục 7 phần I Quy chế này.

3. Hồ sơ đăng ký:

3.1. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- Các loại giấy tờ tùy thân của cá nhân: Căn cước/Căn cước công dân (bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự phải có giấy ủy quyền, Căn cước/Căn cước công dân người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập phải có đầy đủ nội dung được ủy quyền và xác nhận theo quy định của pháp luật.

3.2. Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp ký thay phải kèm theo giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao y hoặc bản photo có mang bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh (trừ tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ... và một số tổ chức không có đăng ký kinh doanh do không thuộc đối tượng điều chỉnh của việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh).
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.
- Giấy ủy quyền (do Người đại diện theo pháp luật ký tên) hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ, Căn cước/Căn cước công dân của người được ủy quyền (sao y).

4. Thủ tục tham gia đấu giá:

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ theo quy định tại mục 8.1 Phần I của Quy chế này và mang theo bản chính Căn cước/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản chính giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự phiên đấu giá).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá **không được** nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; hoặc nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Người tham gia đấu giá **không được** tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có

khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

5. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký:

5.1. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

5.2. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.3. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.4. Người tham gia đấu giá được quyền rút lại hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Các trường hợp điều chỉnh hoặc xin rút lại tiền đặt trước sau thời hạn này sẽ không được giải quyết.

5.5. Trong trường hợp người tham gia đấu giá mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được trừ vào giá trúng đấu giá; và ngược lại, nếu không mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời gian tối đa là 03 ngày (ba ngày) làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá và không tính lãi suất (phí chuyển tiền người nhận chịu).

5.6. Các trường hợp mất tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:
 - Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ 02 người trở lên đối với cùng 01 tài sản;
 - Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá với tài sản đó;
 - Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

d) Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

5.7. Tiền đặt trước quy định tại mục 5.6 Phần II Quy chế này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Một số điều cần lưu ý:

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Nội quy và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

Phần III

Thực Hiện Đấu Giá

1. Tham gia đấu giá: Trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

1.1. Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

1.2. Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất bước giá;

1.3. Thời gian tối đa giữa các lần trả giá là **30 giây**;

1.4. Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

1.5. Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

2. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá:

2.1. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2.2. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

3. Truất quyền tham gia đấu giá

3.1. Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia phiên đấu giá nếu người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

3.2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

4.1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

4.2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

5. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá: Việc đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

- Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

- Việc đấu giá tài sản trường hợp một người ở điều trên chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Phần IV

Thanh Toán Tiền, Giao Nhận Tài Sản Và Thủ Tục Pháp Lý Chuyển Quyền Trong Trường Hợp Đấu Giá Thành Công

1. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản còn lại vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Quốc Dân sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước đã nộp. Người trúng đấu giá chuyển khoản như sau:

- Tên tài khoản: **Tiền thu từ bán TSBD nợ hoặc khai thác TSDB nợ**
- Số tài khoản: **VND1742600010001**
- Mở tại: **Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Hội Sở**
- Nội dung: **(Họ và tên người trúng đấu giá) thanh toán tiền mua BĐS tại Thửa 517, TĐĐ 28, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM.**

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản, khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Giao nhận tài sản:

Thời hạn giao tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

Phương thức giao tài sản: Ngân hàng TMCP Quốc Dân giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

3. Trách nhiệm pháp lý tài sản và thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác:

- Trách nhiệm pháp lý:

- Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

- Các loại thuế và thuế suất của từng loại thuế liên quan đến tài sản đấu giá:

- Lệ phí trước bạ, sang tên, công chứng và các chi phí khác: Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp;

- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản: Người trúng đấu giá có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản thay cho chủ cũ tài sản. Thuế suất theo quy định pháp luật.

Phần V

Phạm vi áp dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này chỉ áp dụng đối với đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 528/24/HĐDVĐG/NCB ngày 20/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi lần thứ hai ngày 19/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Quốc Dân và Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia đấu giá tài sản còn phải tuân thủ các quy định trong Nội quy phòng đấu giá, Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác liên quan.

TUO. GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ
CÔNG TY
ĐẦU GIÁ HỢP DANH
MINH PHÁP
Lê Thị Hồng Phượng

